

[보도자료] 수탁고 87 조원 국내외 자산운용사 18 곳 긴급 공동성명... “의무공개매수 정무위안, 본회의 처리 보류해야”

- 법사위 통과해 10 월 1 일 본회의 상정 앞뒤... 본회의 처리 보류하고 공개 논의 거쳐야
- 제도 도입엔 찬성... 문제는 50%+1 주가 아니라 주주 간 매각기회 차별
- 50%+1 주 유지하되 지배주주 선행매수 배제하면 인수자금 부담 늘리지 않고 개선 가능
- 정무위안, 과거 우리 제도·해외 사례보다 후퇴... 상법 개정 취지에도 역행

국내외 자산운용사 18 곳이 29 일 긴급 공동성명을 내고, 10 월 1 일 국회 본회의 상정이 예정된 의무공개매수제도 도입안(이하 정무위안)의 처리를 보류해 달라고 촉구했다. 참여 운용사들은 30 일 오후 1 시 공동 기자회견을 열 예정이다. 정무위안은 인수자가 지배주주 지분을 먼저 사들인 뒤 50%+1 주에 모자란 물량만 공개매수하면 되도록 한 법안으로, 지난 28 일 법제사법위원회를 통과했다.

이번 공동성명은 상법 개정 이후 국내외 운용사가 한목소리를 낸 것으로는 최대 규모다. 참여 운용사들은 정무위안이 ‘아시아에서 가장 매력적인 자본시장’을 만들겠다는 정부 목표에도 역행한다고 비판했다. 대통령이 코리아 프리미엄 워크 개막식에서 공정한 시장을 약속한 그날, 일반주주 차별을 법으로 굳히는 법안이 법사위를 통과했다는 것이다.

합산 수탁고 87 조원의 참여 운용사들은 의무공개매수제도 도입에는 찬성하지만, 지배주주만 먼저 보유지분 전량을 팔 수 있는 구조는 바로잡아야 한다고 밝혔다. 경영권이 바뀔 때 일반주주에게도 지배주주와 동등한 조건의 매각 기회를 보장하는 것이 제도의 취지이기 때문이다. 잔여주식 전량 매수가 가장 바람직하다고 보면서도, 인수자금 부담과 M&A 위축 우려를 고려해 50%+1 주로 정한 정무위의 판단은 존중한다는 입장이다. 다만 50%+1 주 방식을 유지하더라도, 그 물량은 모든 주주에게서 같은 비율로 사야 한다는 것이다.

■ 지배주주는 전량, 일반주주는 일부만... 선행매수가 만드는 매각 기회의 차이

의무공개매수시 인수자가 지배주주 지분부터 먼저 사들이는 ‘선행매수’가 허용되면, 지배주주는 보유주식을 전부 팔고 일반주주는 50%+1 주에 모자란 물량이 있는 경우에만 일부를 나눠 팔 수 있다. 예를 들어 지배주주가 40%를 보유한 회사라면, 인수자는 이 40%를 장외에서 먼저 산 뒤(선행매수) 과반까지 모자란 10%+1 주만 일반주주에게서 공개매수로 사면 된다. 일반주주 60%가 모두 응모해도 각자 가진 주식의 약 6 분의 1 만 팔 수 있고, 인수자가 사들이는 전체 물량의 80%는 지배주주 몫이 된다. 지배주주 지분이 이미 과반인 회사라면 공개매수로 살 물량이 남지 않아, 일반주주는 팔 기회조차 얻지 못할 수 있다.

일부를 경영권 프리미엄이 반영된 가격에 팔 수 있다고 해서 일반주주에게 반드시 이득인 것도 아니다. 인수자가 과반 지분을 가지면 일반주주가 경영을 견제하기 어려워지고 남은 주식의 가치도 떨어질 수 있어, 팔지 못한 6 분의 5 에서 보는 손실이 판 6 분의 1 에서 얻은 이익보다 클 수 있다.

해법은 선행매수를 배제하고 지배주주도 일반주주와 똑같이 공개매수에 응모하게 해, 모든 주주에게서 같은 비율로 사는 ‘비례적 공개매수’다. 앞의 사례에서 모든 주주가 전량 응모하면, 인수자는 지배주주에게서 약 20%, 일반주주에게서 약 30%를 사고, 모든 주주가 각자 가진 주식의 약 절반씩을 같은 가격에 판다. 인수자가 사는 가격과 총수량은 그대로라 인수자금 부담도 늘지 않으며, 달라지는 것은 누가

얼마나 파느냐뿐이다. 참여 운용사들은 “같은 가격만으로는 충분하지 않다. 같은 비율로 팔 기회까지 보장해야 한다”고 강조했다.

■ 과거 제도·해외 사례·시장 관행보다 후퇴... 코리아 디스카운트 굳어질 수도

비례적 공개매수는 과거 우리 제도가 이미 채택했던 방식이다. 1997 년 도입된 의무공개매수제도도 정무위안처럼 50%+1 주를 기준으로 한 부분매수 방식이었다. 그러나 지분을 25% 이상 취득하려면 원칙적으로 처음부터 공개매수를 거치도록 해 지배주주 지분을 장외에서 먼저 사들이는 선행매수가 불가능했다. 지배주주도 일반주주와 함께 응모했고, 초과응모 시 공개매수 예정수량 범위에서 비례적으로 매수됐다.

해외 주요국은 부분매수와 선행매수 중 하나만 허용하지만, 정무위안은 둘 다 허용한다. 일본은 일부만 사는 공개매수, 즉 부분매수를 허용하는 대신 취득 후 지분이 30%를 넘게 되면 원칙적으로 공개매수를 거치게 해 지배주주 지분만 먼저 사는 길을 막는다. 영국·EU·홍콩·싱가포르의 지배주주 지분을 먼저 사는 선행매수를 허용하는 대신 남은 주식 전부에 매수 제안을 하게 해 일반주주에게도 보유주식 전부를 팔 기회를 보장한다. 반면 정무위안에서는 지배주주 지분은 먼저 통째로 사고 일반주주 주식은 일부만 사도 된다. 두 제도가 각각 갖춘 일반주주 보호 장치는 빠고, 지배주주에게 유리한 부분만 남긴 셈이다.

국내 시장의 관행은 이미 정무위안보다 앞서 있다. 오스탬임플란트, 루트로닉, 제이시스메디칼, 비즈니스온, 에코마케팅 인수 사례에서는 법적 의무가 없었는데도 일반주주에게 지배주주와 같은 가격으로 폭넓은 매각 기회가 주어졌다. 그러나 제한된 수량만 사도 의무를 다한 것으로 인정하는 법이 생기면, 인수자들이 법이 정한 최소한에 맞춰 거래를 설계할 유인이 커진다. 이 경우 지배주주는 보유지분 전량을 팔고 일반주주는 일부만 팔게 되는 차이가 ‘법이 정한 의무를 다한 거래’로 인정될 수 있다. 참여 운용사들은 “차별을 없애려던 법이 오히려 그 차별을 합법으로 인정해 주는 셈”이라며, 코리아 디스카운트가 풀리기는커녕 더 굳어질 수 있다고 우려했다.

■ 정부·국회가 추진해 온 일반주주 보호 정책에 역행

선행매수를 허용하는 정무위안은 정부와 국회가 추진해 온 일반주주 보호 정책과 거꾸로 간다. 개정 상법은 이사회에 모든 주주를 공평하게 대우하라고 요구하지만, 정무위안은 지배주주만 먼저 전량을 팔 수 있게 허용한다. 추진 중인 한국형 베어허그는 이사회가 인수 제안을 주주 관점에서 검토하게 하려는 제도지만, 정무위안이 시행되면 인수자가 이사회를 건너뛰고 지배주주와 직접 협상해 경영권 지분만 먼저 사는 관행이 그대로 남는다.

개정 스튜어드십 코드가 요구하는 기관투자자의 적극적인 관여도 설 자리를 잃는다. 선행매수가 허용되면 누가 얼마에 얼마나 팔지가 지배주주와 인수자의 장외거래에서 먼저 정해지고, 법이 허용한 거래인 만큼 기관투자자가 이사회에 주주충실의무를 들어 일반주주 보호를 요구하기도 어렵다. 참여 운용사들은 “기관투자자의 책임은 무겁게 하면서, 정작 수탁자로서 고객의 권리를 지킬 수단은 법으로 막아 두는 것은 앞뒤가 맞지 않다”고 밝혔다.

■ “10 월 1 일 본회의 처리 보류해야... 한번 끝난 거래는 되돌릴 수 없어”

참여 운용사들은 무엇보다 10 월 1 일 본회의에서 정무위안을 처리하지 말아 달라고 국회에 요구했다. 이후 공개 논의를 거쳐 제도를 다시 검토하고, 50%+1 주 방식을 유지하더라도 지배주주의 선행매수를 배제해

지배주주를 포함한 모든 주주가 같은 가격에 같은 비율로 팔 수 있도록 해야 한다는 것이다. 지배주주 지분이 이미 과반인 회사에서도 일반주주가 팔 기회를 가져야 한다는 입장이다. 한번 끝난 경영권 거래는 되돌릴 수 없는 만큼 본회의 처리 전에 바로잡아야 한다고 밝혔다.

참여 운용사들은 “이는 사소한 조항 하나의 문제가 아니다. 앞으로 한국의 경영권 거래에서 지배주주와 일반주주를 어떤 원칙으로 대우할지를 정하는 문제”라며 “약 30 년 만에 다시 도입하는 제도인 만큼 처음부터 원칙을 분명히 세워야 한다”고 강조했다.

※ 참여 운용사(가나다순, 영문 사명은 알파벳순): 라이프자산운용, 레인메이커자산운용, 머스트자산운용, 밸류파트너스자산운용, VIP 자산운용, 블래쉬자산운용, 슬기자산운용, 신영자산운용, 얼라인파트너스자산운용, 차파트너스자산운용, 칸서스자산운용, 캄투자일임, 퀴드자산운용, 타이거자산운용, 타임폴리오자산운용, 페트라자산운용, MY.ALPHA Management, Oasis Management

※ 붙임: 의무공개매수제도 정무위안에 대한 국내외 자산운용사 공동성명 (별첨 1:2 포함)